

## 주의요구

제 목 직원 합숙소 전세권 등기 위임 보수 지급 불철저

소 관 부 서(기관) ○○○○○처, ○○본부

조 치 부 서(기관) ○○○○○처, ○○본부

내 용

### 1. 업무 개요

공사(公社)는 직원 합숙소를 임차하면서 법무사 위임을 통해 전세권을 설정하여 보증금에 대한 권리를 보전하고 있다.

### 2. 판단 기준

「법무사법」 제19조(보수)에 따르면 법무사가 받는 보수의 기준에 관한 사항을 대한법무사협회 회칙으로 정하도록 되어 있고 대한법무사협회 회칙 제76조(보수)에서 정한 법무사 보수 기준(이하 “보수 기준”이라 한다) 제1조(목적) 및 제2조(보수의 원칙)에 따르면 법무사가 위임인으로부터 받는 보수 및 비용에 관한 기준의 상한을 정하고 법무사는 이를 초과하여 보수를 받지 못하도록 되어 있다.

따라서 공사는 합숙소 임차 시 전세권 등기를 법무사에게 위임하고 보수를 지급할 경우 보수 기준의 상한을 초과하지 않도록 하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20xx. x. x.부터 20xx. x. xx. 감사일 현재까지 임차한 직원 합숙소의 전세권 변경 등기를 위임하면서 법무사에게 보수를 지급한 내역을 점검한 결과 ○○○○처와 ○○본부의 경우 보수 기준의 상한을 초과하여 지급하였다.

관련부서(기관) 의견      ○○○○처, ○○본부는 감사 결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

#### 조치할 사항

○○○○처장, ○○본부장은

전세권 등기를 법무사에게 위임할 경우 법무사 보수 기준의 상한을 초과하지 않도록 보수 지급을 철저히 하시기 바랍니다.(주의)